

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [1] 위약업무 처리 소홀

관 계 부 서 : 익산지사, 금산지사

조 치 부 서 : 익산지사, 금산지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 전기사용계약단위의 전기사용 용도에 따라 계약종별을 주택용, 교육용, 일반용, 산업용, 농사용, 가로등 전력으로 구분하여 적용하고 있고, 산업용 전력의 경우 동일 종별 내에서도 계약전력 300kW를 기준으로 산업용(갑),(을)로 구분되며 각각의 요금단가는 [표 1]와 같다.

[표 1] 산업용전력(갑),(을) 단가 비교('24.10.24 시행 기준)*

구분		산업용(갑) (선택요금 II)	산업용(을) 고압A (선택요금 II)
기본요금		7,470	8,320
전력량요금	경부하	90.8	110.9
	중간부하	116.6	163.8
	최대부하	150.1	245.9

* 여름철(6~8월)기준, 선택요금II 조건으로 비교 [산업용(을)이 (갑)에 비해 단가가 최대 64% 높음]

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 전기사용계약단위의 구분 기준

「기본공급약관」 제18조의 2 및 동 시행세칙 제10조의 2에 따르면 1전기사용 장소에 1전기사용계약을 체결하여야 하나, 고압 이상의 전압으로 공급받고 있는 고객 중 계약전력 2,000kW 미만의 경우 ①고정된 벽 등으로 구분되고 ②사용자가 다른 경우 변압기 설비 공동이용계약 체결을 통해 각각의 부분을 별도의 1전기 사용계약단위로 할 수 있다.

계약전력에 따라 요금이 달라지는 산업용전력의 특성을 이용하여 타인 명의를 이용하여 1전기사용장소를 2이상의 계약단위로 분리하고 각 계약단위의 계약전력을 300kW 미만으로 설정하는 사례가 지속적으로 발생하고 있어, 계약단위를 분리하는 사용자가 실질적으로 다른 사용자가 맞는지, 각 사용자의 구역이 고정된 벽으로 막혀있는지 여부를 면밀히 확인할 필요가 있다.

나. 계약종별 농사용 결정 기준

또한 계약종별은 그 전기사용계약단위가 영위하는 주된 경제활동에 따라 구분 적용하고 있으며, 그 중 농사용 전력은 「기본공급약관」 제60조, 「기본공급약관 시행세칙」 제43조에 따라 농작물 재배, 축산, 양잠, 수산물양식업 등 약관에서 명시하고 있는 고객에 한해 적용받을 수 있다.

고객이 이를 위반하여 한전과 계약한 계약종별 이외의 계약종별에 해당하는 용도 등으로 전기를 사용한 경우, 「요금업무처리지침」 제5장 제1절에 따라 실제 해당하는 계약종별을 기준으로 계산한 요금상당액과 기존계약에 따라 계산한 요금간의 차액을 정산하여 위약처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 편법 변압기공동이용을 통한 계약종별 “산업용(갑)” 부적정 적용

금산지사에서 고압 이상으로 전기를 공급받는 계약전력 300kW 초과 고객 중 변압기 공동이용계약을 통해 계약단위를 2개 이상으로 분리하고 각각 산업용(갑)전력을 적용받고 있는 고객에 대해 적정성 여부를 점검하였고, 아래와 같이 2건에 대하여 동일 사용자가 약관을 위배하여 1전기사용장소에 2전기사용계약을 체결하였음을 확인하였다.

① ☆☆☆면 ★★리 ○번지는 2개의 건물이 1 구내를 이루고 있는 1전기사용장소이며, 총 계약전력은 580kW(사용설비 기준)이나 '22.9월 변압기공동이용계약을 통해 대표고객인 ●●●●●(주)와 변압기공동이용고객인 ○○○○○○○(주)이 각각 계약전력 290kW로 계약종별 산업용(갑)을 적용받고 있다.[표 2]

[표 2] 복수면 다복리 301 전기사용계약 현황

고객구분	고객번호	고객명	용도	계약종별	계약전력(kW)	송전일자
대표	익명화	●●●●●(주)	익명화	산업용(갑)	580 (변압기 공동이용 차감 후 290)	익명화
변압기 공동이용		○○○○○○○○(주)			290	

고객 측 관계자에 따르면 2개 건물은 ●●●●●(주)와 ○○○○○○○(주)가 각각 사용하고 있다고 답변하였으나 각 업체의 업종이 상이함에도 전체 제조시설에서 동일한 플라스틱 용기의 생산이 이루어지고 있었고, 생산제품의 포장상자 및 사무실 등에 ‘○○○○○○○○(주)’의 상호만이 표기되어 있는 등 현장에서 ●●●●●(주)의 산업활동 내역을 일체 확인할 수 없었다. 또한 각 회사의 등기부등본을 확인한 결과 ○○○○○○○(주)의 대표이사인 ◇◇◇◇은 ●●●●●(주)의 사내 이사로 등록되어 있는 점을 미루어 보았을 때 두 회사는 특정 사용자에 의해 지배되고 있는 것으로 보여지고,

이는 ○○○○○○○(주)이 단독 산업활동을 하면서 ●●●●●(주)의 명의를 이용하여 허위의 전기사용계약을 체결, 계약단위를 분할한 것으로 판단된다.

[그림 1] ●●●●●(주), ○○○○○○○(주) 전기사용장소 현장

사진 익명화	사진 익명화
---------------	---------------

② ☆☆면 ◆◆리 □□는 1개 건물의 업무공간 및 출입구를 2개로 구분하여 [표 3]과 같이 변압기공동이용계약을 통해 계약단위를 분리해놓은 경우로써, 2개의 계약단위가 전부 계약전력 300kW 미만으로 산업용(갑)전력을 공급받고 있다.

[표 3] 복수면 구례리 98-5 전기사용계약 현황

구분	고객번호	고객명	용도	계약종별	계약전력(kW)	송전일자
대표	익명화	■■■■■■■■ 주식회사	익명화	산업용(갑)	490 (변압기 공동이용 차감 후 295)	익명화
변압기 공동이용		△△△ (▲▲▲)			195	

현장을 확인한 결과 ‘■■■■■■■■주식회사’와 ‘▲▲▲’는 간판과 사무실을 공유하고 있었고, 각 회사간 제조공정이 연결되어 있었으며 (■■■■■■■■주식회사에서 목재를 절단 및 가공 후 ▲▲▲에서 표면코팅), 각 사용자의 구역이 고정된 벽으로 구분되지 않아 내부에서 물리적 이동이 가능하였다. 무엇보다 변압기 공동이용고객인 △△△는 ‘■■■■■■■■주식회사의 대표이사인 점으로 보아 2개 회사는 실질적 동일인이 지배하는 동일 사용자인 것으로 판단된다.

[그림 2] ■■■■■■■주식회사, △△△ 전기사용장소 현장

사진 익명화	사진 익명화	사진 익명화
--------	--------	--------

판례¹⁾에 따르면 독립된 전기사용자를 ‘각 부분에서 이루어지는 사업과 관련된 경영사항에 관하여 각각의 의사 결정 권한을 보유하면서 관련 업무를 처리하는 경우’로 해석하고 있으며, 둘 이상의 사용자가 의사 결정 등에서 각자의 독자성을 유지하고 있는지 아니면 특정 사용자가 사업을 실질적으로 지배·관리하는지를 살펴봐야 한다고 명시하며, 고객이 계약단위를 분할하여 사업을 영위한 것에 대한 한전의 위약금 부과 처분이 정당하다고 판결하였다.

[그림 3] 사건 2018가합29040 판결문 일부 발췌

판결문 익명화	판결문 익명화
----------------	----------------

1) 사건 2018가합29040 수원지방법원 제15민사부 판결, 2020.6.18

이는 위 2건 변압기 공동이용계약의 사용자가 회계·세무적으로 대표고객과 다른 명의라도 기본공급약관에 따른 독립된 전기사용자라 보기 어려운 판시로써 [표 4]와 같이 변압기 공동이용계약 해지, 계약전력 및 계약종별의 정상화, 그리고 변압기공동이용고객 계약단위 분리시점부터를 위약기간(최장 5년)으로 산정한 위약금의 청구가 필요하다.

[표 4] 위약고객 계약종별 착오적용 내역

(단위 : 원)

전기사용장소	고객명	오		정		위약금 (VAT 및 전력기금 포함)
		계약종별	계약전력 (kW)	계약종별	계약전력 (kW)	
익명화	●●●●●(주)	산업용(갑)	290	산업용(을)	익명화	익명화
	○○○○○○○○(주)	산업용(갑)	290			
	■■■■■■■ 주식회사	산업용(갑)	295	산업용(을)		
	△△△	산업용(갑)	195			
위약금 합계						

한편 해당 위약 고객의 변압기공동이용계약 접수 당시 금산지사에서 현장조사를 적절하게 시행하였는지 여부를 점검하였는데, △△△의 경우 당시 업무담당자의 휴직 및 시스템 확인 불가²⁾ 사유로 현장조사 시행 여부를 확인할 수 없었고, ○○○○○○○(주)의 경우 접수 시 영배시스템 상 ‘송전60일경과 현장조사’ 프로세스가 생성되어 요금관리팀에 배부되었으나, 당시 신입사원의 업무 미숙으로 조사결과를 ‘정상’으로 등록, 전결처리하여 위약담당자에게 업무가 배부되지 않는 등 현장조사 업무에 미흡함이 발견되었다.

2) 영배시스템4.0 도입 이전 업무처리에 따른 문제로 추정

나. 계약전력 및 계약종별 용도 위반

농사용(을) 전력의 용도 외 사용이 의심되는 고객에 대한 현장점검을 시행한 결과, [표 5]와 같이 전기를 직원 합숙소로 사용하는 등 농사용 용도 외 사용이 확인되어 약관을 위반하였으므로 위약금의 청구 및 계약정상화(계약종별 변경)가 필요하다.

[표 5] 계약종별 착오 적용 내역

(단위 : 원)

순 번	계약번호	고객명	위 약 내 용	송전일자	착오 적용 기간 및 산정기준	위약금 (VAT 및 전력기금 포함)
1	익명화	(주)▽▽	양계장을 분리하여 직원 합숙소로 사용	익명화		
2		▼▼▼	농사용 저온보관창고에서 가공수산물 보관			

[그림 4] 농사용전력 적용 부적정 고객 현장사진

사진 익명화	사진 익명화
--------	--------

다. 농사용전력 휴지기간 중 전기 사용

휴지기간이 2년을 초과하는 장기 휴지 고객에 대해 휴지기간 중 전기사용 여부를 점검한 결과, [표 6]과 같이 휴지기간 중 전기를 사용하면서 한전에 재사용 신청을 하지 않은 채 무단으로 전기를 사용해 약관을 위반한 사실을 확인하였다.

[표 6] 휴지기간 중 사용량 발생 내역

(단위 : 원)

고객번호	고객명	계약종별	계약전 력(kW)	휴지일자	무단 사용량 (kWh)	착오 적용 기간 및 산정기준	총 위약금 (VAT 및 전력요금 포함)
익명화							

농사용 휴지고객의 경우 휴지기간 중 요금 부과가 면제되므로 전기를 재사용 하기 위해서는 한전에 재사용 신청을 하여야 하므로, 부당하게 사용한 요금에 대해 위약금의 청구가 필요하다.

관계부서 의견

금산지사 위약담당자는 '25. 3월 요금관리팀 주관으로 농사용 휴지고객에 대한 특별 확인검침을 시행하였으나, 시스템에서 검침대상 고객을 추출할 때 추출조건을 휴지기간 2년 이내로 설정하여 감사기간 중 적발된 고객이 확인검침 대상에서 제외 되었으며, 향후 특별 확인검침 시행 시 누락되는 고객이 발생하지 않도록 조치 하겠다고 답하였다.

조치할 사항

금산지사장은

- ① 전기사용계약을 위반하여 사용한 고객에 대하여 계약정상화 및 위약금을 청구 하여 주시기 바랍니다. (시정)

② 유사사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 수립·시행하여 주시기
바라며, 내실있는 위약현장조사 및 특별 확인검침 업무가 이루어질 수 있도록
업무에 철저를 기해주시기 바랍니다. (통보)

익산지사장은

① 전기사용계약을 위반하여 사용한 고객에 대하여 계약정상화 및 위약금을
청구하여 주시기 바랍니다. (시정)

② 유사사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 수립, 시행하여 주시기
바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 2 통 보 2	추 정 610,220,833원	-	금산지사 익산지사	금산지사 익산지사

참고. 위약금 산정 내역

(단위 : 천원)

관할 사업소	계약번호	대상기간	청구금액		면탈금 (C=B-A)	추징금 (D=C)	위약금 (C+D+vat+ 전력기금)
			오(A)	정(B)			
익명화							